

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4947/2533

นางน้อย บุญโชติ โดยนางบัวพันธ์ บุญ
โชติ ผู้เข้าเป็น

นางนวลจันทร์ บุญโชติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477
มาตรา

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่
พ.ศ.2519 มาตรา 5

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 142 (5)

อ. ได้ที่ดินพิพาทมาโดยการรับมรดกระหว่างเป็นสามีโจทก์เมื่อปรากฏว่า อ. ได้
รับมรดกที่ดินพิพาทมาก่อนวันที่ 16 ตุลาคม2519 อันเป็นวันที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มีผลใช้บังคับ ที่ดินพิพาท
จึงเป็นสินสมรสระหว่าง อ. กับโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
5 เดิมมาตรา 1466

แม้ว่าที่ดินพิพาทจะเป็นสินสมรสระหว่าง อ. กับโจทก์ก็ตามเมื่อปรากฏว่าการที่
อ. ยกที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยด้วยนั้น โจทก์ซึ่งรู้เห็นอยู่แล้วไม่ได้
คัดค้านหรือทักท้วงประการใดกลับปล่อยให้จำเลยดำเนินการไถ่ถอนการขายฝาก
และจดทะเบียนโอนที่ดินยกให้เป็นของจำเลยแล้ว โจทก์จะมาใช้สิทธิฟ้องขอให้เพิก

ถอนการจดทะเบียนการยกให้ซึ่งที่ดินพิพาทดังกล่าวหาได้ไม่ เพราะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของนายอินทร์ บุญโชติ มีบุตรด้วยกัน ๖ คน รวมทั้งจำเลยซึ่งเป็นบุตรคนที่สามระหว่างเป็นสามีภรรยากัน นายอินทร์เป็นเจ้าของที่ดิน น.ส.๓ ก.เลขที่ ๑๓๗๖ ซึ่งได้ขายฝากที่ดินแปลงนี้ไว้กับผู้มิชื่อ ต่อมานายอินทร์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๒๘ ขณะที่นายอินทร์กำลังป่วยหนักจำเลยได้ทำหนังสือมอบอำนาจปลอมว่า นายอินทร์ได้มอบอำนาจให้จำเลยไถ่ถอนการขายฝากและยกที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลย แล้วจำเลยได้นำหนังสือมอบอำนาจปลอมไปดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจนั้น ที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสซึ่งเป็นของโจทก์ครึ่งหนึ่งตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยเป็นการยักยอกปิดบังทรัพย์สินมรดกเกินกว่าส่วนที่ตนจะได้รับ ต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดก ขอให้ศาลพิพากษาว่า การจดทะเบียนที่ดิน น.ส.๓ ก.ระหว่างนายอินทร์ บุญโชติ ผู้ให้ นางนวลจันทร์ บุญโชติ ผู้รับเป็นโมฆะ และพิพากษาว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับนายอินทร์ให้โจทก์มีกรรมสิทธิ์คนหนึ่ง ส่วนที่ดินอีกครึ่งหนึ่งเป็นมรดกของนายอินทร์ให้แบ่งกันระหว่างทายาทของนายอินทร์ กับขอให้พิพากษากำจัดจำเลยออกจากมรดกส่วนนี้

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นส่วนตัวของนายอินทร์นายอินทร์ยกให้จำเลยโดยทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จำเลยไม่ได้ปลอม

ลายมือชื่อของนายอินทร์และนายอินทร์ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย
ด้วยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรม นายถวัลย์บุญโชติ ทายาท
ของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์มีสิทธิในที่ดินครึ่งหนึ่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนการให้ระหว่างนายอินทร์ บุญโชติ ผู้ให้กับนางนวลจันทร์ บุญโชติ ผู้รับ
เฉพาะส่วนที่เป็นสิทธิของโจทก์ครึ่งหนึ่ง คำขออื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา นายถวัลย์ บุญโชติ ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์
ถึงแก่กรรม นางบัวพันธ์ บุญโชติ ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน
ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับนาย
อินทร์หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นของนายสุนบิดานายอินทร์
นายอินทร์ได้ที่ดินพิพาทมาโดยการรับมรดก ก่อนวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ที่ดิน
พิพาทเป็นทรัพย์สินที่นายอินทร์ได้มาระหว่างสมรสกับโจทก์ จึงเป็นสินสมรสระหว่าง
โจทก์กับนายอินทร์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ เดิม มาตรา
๑๔๖๖ ที่ดินพิพาทจึงเป็นของโจทก์กับนายอินทร์คนละครึ่ง แต่นายอินทร์ได้นำที่ดิน
พิพาทไปขายฝากผู้อื่นไว้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า นายอินทร์ซึ่งเป็นพระภิกษุป่วย

เป็นอัมพาตส่วนล่างของร่างกายแต่ยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ขณะพักอยู่ที่บ้าน โจทก์ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยไถ่ที่ดินพิพาทและโอนที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยกับทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้จำเลยจำเลย ญาติและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมาเยี่ยมเยียนนายอินทร์ที่บ้านโจทก์จริง โดยโจทก์รู้เห็นยินยอมไม่คัดค้านการที่นายอินทรีย์กที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย ดังนั้น แม้ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างนายอินทร์กับโจทก์ก็ตาม การที่นายอินทรีย์กที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยด้วยโจทก์ซึ่งรู้เห็นอยู่แล้วไม่ได้คัดค้านหรือทักท้วงประการใดปล่อยให้จำเลยดำเนินการไถ่ถอนการขายฝากและจดทะเบียนโอนที่ดินยกให้เป็นของจำเลยแล้ว โจทก์จะใช้สิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการยกให้ซึ่งที่ดินพิพาทดังกล่าวหาได้ไม่เพราะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ - นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิทวัส อยู่วัฒนา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ